

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 282

El día viernes 21 de octubre de 2016, siendo las 8:50 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari y Roberto Giassone.

Colegio de Arquitectos: Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Ausente con aviso.

Concejo de Representantes: Ausente con aviso, concejal en representación de la mayoría. Ausente, concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente con aviso, Directora de Obras Privadas.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Carla Livelli, concejal representante en la unidad Técnica. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Fernando Rodríguez Queijó, secretario del concejal Marcelo Cuevas, y Raquel Merlino.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 281.
- Un piso para hoteles, revisión del dictamen y proyecto de ordenanza.
- Respuestas a la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo de Representantes:
 - Análisis de la ley de techos o terrazas verdes de CABA y Córdoba.
 - Solicitud al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, que incluya en sus programas de diseño, planificación y construcción uno o más reservorios de agua sobre el cauce de los ríos Icho Cruz y San Antonio.
- Respuesta al expediente remitido por las Dirección de Obras Privadas: Fideicomiso Civis Bridge, que solicita cambio de uso.
- Proyecto de presupuesto 2017 para el CPUA, nota solicitando la incorporación del Programa para regular el nuevo ejido municipal.

En primer lugar, la Comisión Plenaria del CPUA recibe a los alumnos, docentes y asesores científicos del **Colegio Dante Alighieri**, que se encuentran estudiando la problemática de la erosión del Arroyo Huahuas Mayun, que atraviesa el Parque Italia de nuestra ciudad.

Luego prosiguen con el tratamiento del primer tema del orden del día, proyecto de ordenanza de un piso para hoteles.

Corrigen en el articulado de la ordenanza, agregan los residentes con 10 años en Villa Carlos Paz, además de los propietarios de hotel. Con respecto al piso de amenities debaten si es del 50 o 100 por ciento.

Los presentes debaten, Bina comenta el caso de un relevamiento de tres departamentos en el último piso que debería ser destinado a amenities. La Jueza de faltas le aplicó la multa pero eso no es suficiente, porque pagan un monto que no es significativo y obtienen tres departamentos. La arquitecta considera que deberían ir a la Justicia y se solicite la demolición. Se deben aplicar sanciones y castigos concretos, no alcanza con una multa monetaria. Y agrega que no se puede legislar para tramposos, lo mismo ocurre cuando les presentan edificios de tres pisos de oficinas.

García Setti considera que los juicios no llegan a buen puerto, porque en definitiva se considera que es peor el daño que se le hace al propietario que a la sociedad, así que los jueces terminan fallando a favor del privado. Bina dice que deberían pedir la demolición y que se tomen la molestia de ir a un abogado y enfrentar un juicio.

Plantean como alternativa que la multa sea tan costosa como la construcción en infracción, para que les convenga. En una época se quiso hacerlo, pero terminan argumentando que es confiscatorio, no funcionó.

La Directora de Planeamiento plantea que la vía administrativa para las infracciones de Obras Privadas debería ser la Justicia, ponerlo en la normativa de esa manera, para que no que vaya por el Tribunal de Faltas. Bina comenta el caso de El Campanario. Deben llegar hasta donde la ley se lo permita, en última instancia es responsabilidad del Juez, no pueden quedarse en una simple multa. Propone que la misma normativa diga que la sanción será el pedido de demolición.

Diego Cavallero expresa que son pocos los casos que ocupan los amenities, se pregunta cuál es nivel de representatividad de los mismos, y comentan que al cambiar de uso no pueden subdividir en PH, esa es la traba que tendrían. Si tienen en infracción tampoco pueden subdividir, tendrían más unidades a las permitidas.

Bina solicita que se cambie la norma y que diga expresamente que en estos casos de cambio de uso no se puede relevar, registrar ni nada, solo demoler. Es necesario avanzar en eso.

Diego Cavallero comenta que con la nueva ley de PH los espacios comunes ya no podrán ser de uso exclusivo, deben ser comunes, entonces no se pueden subdividir.

Bina comenta que hay arquitectos que presentaron edificios completos de oficinas, tres pisos de oficinas en Carlos Paz, no cree que sean necesarias, es una forma de eludir la ordenanza de porcentajes.

Roberto Giassone comenta que desde CEPIA, observaron estos casos con gran preocupación, pide que se sancione al profesional y al propietario que hagan ese tipo de proyectos, y luego cambie el uso. El municipio no puede aprobar esas trampas. El Colegio de Arquitectos tendrá que llamar a su gente y aplicar las sanciones que correspondan. Le responden que en muchos casos es el propietario es el que cambia el uso.

Diego Cavallero expresa que el problema es que es inviable la ordenanza que establece los porcentajes de viviendas. Los departamentos de tres dormitorios que no pueden venderlos. Es limitante, pero cree que está bien establecer un porcentaje de deptos. de uno y de dos dormitorios, ya que es lo que se adecuaba al mercado de Villa Carlos Paz. El precio es en base a los metros cuadrados, ubicación, categoría. Pero no hay mercado para los departamentos de dos y tres dormitorios.

Inés Prados expresa que sí hay mercado, el problema es que no tiene el precio justo. Al haber pocos, los sobrevalúan. Cuando haya más en el mercado, los precios se van a acomodar.

García Setti expresa que el Colegio de Ingenieros estaba en contra de establecer un porcentaje para los departamentos de tres dormitorios, pero adhirieron a la propuesta de mayoría para lograr consenso. Considera que el problema que comenta Liliana tiene que ver con las oficinas que transforman en monoambientes y de esa forma también evaden las cocheras, no pasa tanto por los tres dormitorios. Esta trampa es para suplantar a los monoambientes.

Diego Cavallero responde que es fundamental revisar lo de los tres dormitorios, y después si quieren evitar los edificios de oficinas, pueden ampliar los metros mínimos, llevándolos a los 50 metros o evaluar una medida más adecuada.

Bina responde que al hacer todas oficinas, evitan los porcentajes, de dos y tres dormitorios. Concretamente se refiere a los proyectos de los arquitectos Bartmus y Vannini, cuestiona el hecho de que saben que es una trampa, porque participa activamente del CPUA.

Diego Cavallero expresa que es razonable en Carlos Paz que un edificio tenga un 30 por ciento de dos dormitorios y el resto de uno. La mayoría de los edificios tiene esa proporción. El de tres dormitorios es limitante. Eso sería lo más adecuado al mercado de Villa Carlos Paz. Para evitar la trampa deberían revisar los metros mínimos de las oficinas.

Bina propone hacer un estudio de mercado para saber qué es lo que necesita Villa Carlos Paz, con los edificios presentados ya debe haber 5000 oficinas, seguramente no se necesitan más. Los presentes debaten al respecto.

La arquitecta Bina manifiesta que hay una práctica profesional que es cuestionable, no podemos legislar para evitar las trampas. La Directora de Obras privadas los puede rechazar por deficientes a ambos proyectos. Cavallero objeta que si está conforme al Código de Edificación no pueden rechazarlo, en todo caso hay que revisar el Código.

Bina expresa que la sociedad en general está a favor de las medidas más restrictivas, no así los sectores corporativos. Lo pueden observar con las densidades en zonas residenciales y las alturas en el AC.

Cambiando de tema, García Setti comenta el caso del edificio Barras, que al cavar el segundo subsuelo para cocheras se encontraron con la napa, tuvieron que poner una bomba y esa agua la tiran a la cloaca. Debaten sobre el tema, plantean que es necesario buscar otras posibilidades. Bina plantea que vaya por los desagües pluviales.

Siendo las 10:30 se retira la concejal Carla Livelli junto a Raquel Merlino, que deben asistir a un acto en el Municipio.

Retomando el tema de la ordenanza para hoteles, resuelven que en el piso de amenities se permita flexibilidad de uso en las zonas residenciales y se incluya en el beneficio a los propietarios de hoteles y a los residentes con más de 10 años en la ciudad, y que los inversores puedan asociarse a un residente. Finalmente aprueban el dictamen y el proyecto de ordenanza que permitiría un piso más para hoteles.

Prosiguen con la respuesta al pedido del Concejo de Representantes de análisis de la ordenanza de terrazas verdes de CABA y Córdoba.

Liliana Bina se refiere al FOS del centro, un artículo dice que la superficie libre debe ser superficie permeable, pero cuando los edificios hacen cocheras no lo son. Comenta acerca de un proyecto de Paladino, al que los visadores le dijeron que no pueden hacer todas cocheras, que deben dejar el FOS libre permeable. El proyectista propuso hacer terrazas verdes y con un sistema de almacenamiento de agua de lluvia, para luego utilizar en riego por aspersión. Y en las superficies de los patios internos hizo un jardín vertical. La parece constructiva y positiva la propuesta.

García Setti plantea que al menos, teniendo un sistema que retarde la salida del agua, sería una buena medida para la ciudad. Los presentes debaten distintas posibilidades. Plantean que podrían exigirles cisternas en el subsuelo, también se refieren a la posibilidad de hacer cisternas en los espacios públicos.

Dan lectura a la nota en respuesta al Concejo de Representantes sobre el análisis de la Ley de terrazas verdes de CABA. La arquitecta Martínez manifiesta que la Ley de la Ciudad de Buenos Aires está bien, pero la de Córdoba no.

Se recomienda regular sobre la implementación de techos y/o paredes verdes, no obligatorias, como **instrumento de promoción**, incentivando su desarrollo tanto en construcciones nuevas como en construcciones pre-existentes en toda la ciudad. Las condiciones de promoción establecidas, tales como reducción de derechos de edificación y/o tasas de servicios, se consideran factibles de implementar. También se analizó la Ordenanza N° 12.548 de la Municipalidad de Córdoba, y que su carácter obligatorio y extensivo a construcciones existentes, así como el procedimiento para su aplicación, no se considera acertado para hacerlo extensivo a nuestra ciudad.

La arquitecta Bina acuerda con la respuesta y agrega que deberían hacerlas obligatorias en el AC para las nuevas construcciones. A los edificios preexistentes que se adapten, otorgarles un beneficio o exención impositiva, para subsanar la impermeabilización del suelo. Los presentes debaten sobre edificios que tienen amenities, cómo harán las terrazas verdes. Plantean que tengan un 50 por ciento de espacios verdes, o un mínimo de 20 por ciento. Finalmente se aprueba la recomendación.

Pasan al siguiente tema, el proyecto de resolución del Concejo de Representantes sobre reservorios de agua sobre el río San Antonio e Icho Cruz. Gustavo García Setti no acuerda con cómo está planteada la resolución, no cree que la solución sea hacer reservorios en esos dos ríos.

Por su parte, la representante de ADARSA acuerda solo con el punto uno de la respuesta. Laura Colladon comenta que ya enviaron una nota con la posición institucional al Concejo de Representantes, en la misma pedían que se reúna el Comité de Cuenca y que se tomen medidas urgentes de forestación con nativas en la cuenca y controlar el consumo de agua.

García Setti aclara que la cantidad de litros de agua consumidos que comunica la Coopi es por usuario, no por persona. Bina considera que el agua está, no se necesita un dique, hay que focalizar en los patrones de uso del suelo y asentamientos en toda la zona. Córdoba tiene que planificar el desarrollo, reglamentar las reservas naturales e hídricas. Manifiesta que Córdoba no creció según el último censo, nos redistribuimos. Un dique genera un movimiento inmobiliario, que termina beneficiando a los amigos del poder, por lo tanto no acuerda.

García Setti plantea que otra alternativa frente al consumo de agua es generar otra red paralela de agua corriente, para no regar con agua potable.

Laura Colladon no acuerda con el último punto de la respuesta, solicita que en la nota se haga hincapié en el tema del Comité de Cuenca. García Setti tampoco, en este sentido expresa que debe haber otras alternativas que no sean el Río San Antonio o Icho Cruz.

Liliana Bina considera que deberían focalizar en los patrones de uso del suelo y las urbanizaciones. Planificar el desarrollo, áreas restringidas, reservas naturales. Debaten sobre los antecedentes del caso y las distintas posibilidades.

Bina comenta que la alternativa de los mini-diques había sido una propuesta de ADARSA, frente al dique de Cuesta Blanca; se proponían micro embalses en el Cajón, el Cambuche y el Malambo. Si bien en algún momento se barajó esa alternativa, luego el pensamiento evolucionó, hubo nuevas visiones y especialidades, entonces la respuesta sería en ese sentido. Laura responde que los mini-diques serían la última instancia, primero deberían tomarse otras medidas.

García Setti comenta respecto a la nota de ADARSA que en el año 1870 comenzó a construirse el dique San Roque con el principal objetivo de frenar las crecientes. Y la intervención humana en la cuenca era casi nula. Los Diques no se hacen porque sí, en algunos casos son necesarios.

Laura Colladon expresa que no se pueden hacer diques indefinidamente y seguir con los niveles de consumo actuales, cada 5 años cuando se colmate hacer uno nuevo, yendo cada vez más arriba, terminan destruyendo la cuenca.

Bina acuerda con que deben cambiar la forma de consumo, por ejemplo, plantea que con los jardines verticales y terrazas verdes tendrán que exigir un sistema de reciclado del agua de lluvia. Roberto Giassone considera que debería tratar de avanzar y desarrollar en el tema de las aguas grises, con el objetivo de reutilizar esa agua para riego. Comenta el caso de la Fundación Agua de Esperanza. Bina menciona el caso de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, en su proyecto preveía el uso de agua para riego.

Corrigen algunos puntos de la nota en respuesta a la resolución de los reservorios de agua, no consideran pertinente que el Concejo de Representantes recomiende o solicite una medida en particular como los diques, sí acuerdan que se solicite un diagnóstico y planificación para la región. Finalmente se aprueba la respuesta a la resolución Pto. 068/2016 sobre reservorios de agua sobre los ríos.

Pasan a tratar el tema del Edificio Civis Bridge, todos los presentes acuerdan con que el proyecto vaya a concertación, ya que es mejor para la ciudad tener un hotel que un edificio de departamentos. El representante del CEPIA indica que para la ciudad es más interesante tener un hotel de nivel.

Bina explica que la única forma de poder adaptar el proyecto y mantener la altura aprobada en 2012 es mediante el mecanismo de la concertación facultativa, ya que el terreno tiene más de 2000 metros, de otra forma perderían la mayor altura y deberían adaptarse a la nueva normativa que establece PB y tres pisos en el AC3. El representante del Colegio de Arquitectos reitera que ellos no apoyan el hecho de que tenga que adecuarse a la altura actual de AC3, creen que se debe permitir mantener la torre. Le responden que eso se logra con la declaración de interés turístico y la concertación.

Finalmente, se aprueba por consenso general la respuesta a la Dirección de Obras Privadas, se enviará con copia al Concejo de Representantes.

El presidente les propone que en la próxima reunión realicen la elección de autoridades del CPUA.

Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

La Comisión Plenaria del CPUA recibe a los alumnos, docentes y asesores científicos del Colegio Dante Alighieri, que se encuentran estudiando la problemática de la erosión del Arroyo Huahuas Mayun.

Prosiguen con el tratamiento del primer tema del orden del día, proyecto de ordenanza de un piso para hoteles. Corrigen en el articulado, agregan los residentes con 10 años además de los propietarios de hotel. Con respecto al piso de amenities, debaten si es del 50 o 100 por ciento.

Los presentes debaten, Bina comenta el caso de un relevamiento donde detectaron la infracción de tres departamentos en el último piso que debería ser destinado a amenities. La Jueza de Faltas le aplicó la multa, la arquitecta considera que deberían ir a la Justicia y se solicite la demolición.

La Directora de Planeamiento plantea que la vía administrativa para las infracciones de Obras Privadas debería ser la Justicia, ponerlo en la normativa de esa manera, para que no que vaya por el Tribunal de Faltas. Propone que la misma normativa diga que la sanción será el pedido de demolición.

Cavallero expresa que son pocos los casos que ocupan los amenities, se pregunta cuál es nivel de representatividad de los mismos, y comentan que al cambiar de uso no pueden subdividir en PH, esa es la traba que tendrían.

Bina solicita que se cambie la norma y que diga expresamente que en estos casos de cambio de uso no se puede relevar, registrar ni nada, solo demoler. Además, comenta que hay arquitectos que presentaron edificios completos de oficinas, tres pisos de oficinas, no cree que sean necesarias en Carlos Paz, es una forma de eludir la ordenanza de porcentajes.

Giassone comenta que desde CEPIA, observaron estos casos con gran preocupación, pide que se sancione al profesional y al propietario que hagan ese tipo de proyectos, y luego cambie el uso. El municipio no puede aprobar esas trampas. El Colegio de Arquitectos tendrá que llamar a su gente y aplicar las sanciones que correspondan. Le responden que en muchos casos es el propietario es el que cambia el uso.

Cavallero expresa que el problema es que es inviable la ordenanza que establece los porcentajes de viviendas. Los departamentos de tres dormitorios que no pueden venderlos. Es limitante, pero cree que está bien establecer un porcentaje de deptos. de 1 y 2 dormitorios, ya que es lo que se adecúa al mercado de Villa Carlos Paz.

Inés Prados expresa que sí hay mercado, el problema es que no tiene el precio justo. Al haber pocos, los sobrevalúan.

García Setti considera que el problema que comenta Liliana tiene que ver con las oficinas que transforman en monoambientes y de esa forma también evaden las cocheras, no pasa tanto por los tres dormitorios. Esta trampa es para suplantar a los monoambientes.

Cavallero expresa que es razonable en Carlos Paz que un edificio tenga un 30 por ciento de dos dormitorios y el resto de uno. La mayoría de los edificios tiene esa

proporción. El de tres dormitorios es limitante. Para evitar la trampa deberían revisar los metros mínimos de las oficinas.

Bina propone hacer un estudio de mercado para saber qué es lo que necesita Carlos Paz, con los edificios presentados ya debe haber 500 oficinas, seguramente no se necesitan más. Los presentes debaten al respecto.

La arquitecta Bina manifiesta que hay una práctica profesional que es cuestionable, no podemos legislar para evitar las trampas.

Retomando el tema de la ordenanza para hoteles, resuelven que en el piso de amenities se permita flexibilidad de uso en las zonas residenciales y se incluya a los propietarios de hoteles y a los residentes con más de 10 años en la ciudad, y que los inversores puedan asociarse a un residente. Finalmente aprueban el dictamen y el proyecto de ordenanza.

Prosiguen con la respuesta al pedido del Concejo de Representantes de análisis de la ordenanza de terrazas verdes de CABA y Córdoba.

Bina se refiere al FOS del centro, un artículo dice que la superficie libre debe ser superficie permeable, pero cuando los edificios hacen cocheras no lo son. Comenta acerca de un proyecto de Paladino. El proyectista propuso hacer terrazas verdes y con un sistema de almacenamiento de agua de lluvia, para luego utilizar en riego por aspersión. Y en las superficies de los patios internos hizo un jardín vertical. La parece constructiva y positiva la propuesta.

García Setti plantea que al menos, teniendo un sistema que retarde la salida del agua, sería una buena medida para la ciudad. Los presentes debaten distintas posibilidades. Plantean que podrían exigirles cisternas en el subsuelo, también se refieren a la posibilidad de hacer cisternas en los espacios públicos.

Dan lectura a la nota en respuesta al Concejo sobre el análisis de la Ley de terrazas verdes de CABA. La arquitecta Martínez manifiesta que la Ley de la Ciudad de Buenos Aires está bien, pero la de Córdoba no.

Se recomienda regular sobre la implementación de techos y/o paredes verdes, no obligatorias, como **instrumento de promoción**, incentivando su desarrollo tanto en construcciones nuevas como en construcciones pre-existentes en toda la ciudad.

La arquitecta Bina acuerda con la respuesta y agrega que deberían hacerlas obligatorias en el AC para las nuevas construcciones. A los edificios preexistentes que se adapten, otorgarles un beneficio o exención impositiva, para subsanar la impermeabilización del suelo. Los presentes debaten y finalmente se aprueba la recomendación.

Pasan al siguiente tema, el proyecto de resolución del Concejo sobre reservorios de agua sobre el río San Antonio e Icho Cruz. Gustavo García Setti no acuerda con cómo está planteada la resolución, no cree que la solución sea hacer reservorios en esos dos ríos.

Por su parte, la representante de ADARSA acuerda solo con el punto uno de la respuesta. Colladon comenta que ya enviaron una nota con la posición institucional al CR, en la que pedían que se reúna el Comité de Cuenca y se tomen medidas urgentes de forestación con nativas en la cuenca y controlar el consumo de agua.

Bina considera que el agua está, no se necesita un dique, hay que focalizar en los patrones de uso del suelo y asentamientos en toda la zona. Córdoba tiene que planificar el desarrollo, reglamentar las reservas naturales e hídricas.

Colladon no acuerda con el último punto de la respuesta, solicita que en la nota se haga hincapié en el tema del Comité de Cuenca. García Setti tampoco, en este sentido expresa que debe haber otras alternativas.

Bina considera que deberían focalizar en los patrones de uso del suelo y las urbanizaciones. Planificar el desarrollo, áreas restringidas, reservas naturales. Debaten sobre los antecedentes del caso y las distintas posibilidades.

Corrigen algunos puntos de la respuesta a la resolución de los reservorios de agua, no consideran pertinente que el Concejo recomiende o solicite una medida en

particular, sí acuerdan que se solicite un diagnóstico y planificación para la región. Finalmente se aprueba la respuesta a la resolución Pto. 068/2016.

Pasan a tratar el Edificio Civis Bridge, todos los presentes acuerdan con que el proyecto vaya a concertación, ya que es mejor para la ciudad tener un hotel que un edificio de departamentos.

Bina explica que la única forma de poder adaptar el proyecto y mantener la altura aprobada en 2012 es mediante el mecanismo de la concertación facultativa, ya que el terreno tiene más de 2000m, de otra forma perderían la altura y deberían adaptarse a la nueva normativa que establece PB y 3 pisos en AC3. El representante del Colegio de Arquitectos reitera que ellos no apoyan el hecho de que tenga que adecuarse a la altura actual de AC3, creen que se debe permitir mantener la torre. Le responden que eso se logra con la declaración de interés turístico y la concertación.

Finalmente, se aprueba por consenso general la respuesta a la Dirección de Obras Privadas, se enviará con copia al Concejo.